

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1258/2530      นายศุภฤกษ์ ญาณเกียรติพงศ์      โจทก์  
                                                 นายกิมจิวหรือกิมฉั่น แซ่ตั้ง      จำเลย  
                                                 นายศุภฤกษ์ ญาณเกียรติพงศ์ โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง  
ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฯลฯ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาข้อกฎหมายว่า โจทก์เรียกดอกเบี้ยจากจำเลยเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดหรือไม่โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วโดยวิธีปิดหมาย(อันดับ 83 แผ่นที่ 3)

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 80)

## โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 82)

### คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เรียกดอกเบี้ยจากเงินที่ให้จำเลยยืมไปเกินกว่าอัตราที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และจำเลยได้ออกเช็คพิพาททั้งสองฉบับเพื่อชำระเงินดอกเบี้ยดังกล่าวจึงเป็นมูลหนี้ที่มีชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องบังคับให้ใช้เงินตามเช็คพิพาททั้งสองฉบับนั้นได้ ดังนั้น การที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์มิได้เรียกดอกเบี้ยจากจำเลยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด จำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาททั้งสองฉบับมอบให้แก่โจทก์เพื่อเป็นการชำระหนี้ อันเป็นมูลหนี้ที่มีชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องบังคับให้จำเลยชำระเงินตามเช็คทั้งสองฉบับได้ นั้น เห็นว่า ฎีกาโจทก์ดังกล่าวเป็นฎีกาโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริงว่าโจทก์เรียกดอกเบี้ยจากจำเลยเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เรียกดอกเบี้ยจากเงินที่ให้จำเลยยืมไปเกินกว่าอัตราที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และจำเลยได้ออกเช็คพิพาททั้งสองฉบับเพื่อชำระเงินดอกเบี้ยดังกล่าวจึงเป็นมูลหนี้ที่มีชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องบังคับให้ใช้เงินตามเช็คพิพาททั้งสองฉบับนั้นได้ ดังนั้น การที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์มิได้เรียกดอกเบี้ยจากจำเลยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด จำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาททั้งสองฉบับมอบให้แก่โจทก์เพื่อเป็นการชำระหนี้ อันเป็นมูลหนี้ที่มีชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงมีสิทธิ

เรียกร้องบังคับให้จำเลยชำระเงินตามเช็คทั้งสองฉบับได้ นั้น เห็นว่า ฎีกาโจทก์ดังกล่าวเป็นฎีกาโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริงว่าโจทก์เรียกดอกเบี้ยจากจำเลยเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ